

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5140/2531

นายวิบูลย์ วิจิตเรษฐ
นายสมยศ ทิปสัตยกร

โจทก์
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 172

ป.พ.พ. มาตรา 904

คำบรรยายคำฟ้องที่ว่า จำเลยเล่นแชร์ซึ่งมีโจทก์เป็นหัวหน้าวงแชร์จำเลย
ประมูลแชร์ได้เป็นคนแรก แล้วออกเช็คพิพาทให้โจทก์ไว้เพื่อชำระหนี้ค่าแชร์แก่ลูกวง
แชร์ที่ประมูลแชร์ยังไม่ได้ในขณะนั้น ต่อมาโจทก์โอนเช็คพิพาทชำระค่าแชร์ให้แก่
ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ได้ ลูกวงแชร์ที่ได้รับโอนเช็คพิพาทเรียกเก็บเงินตามเช็คไม่
ได้จึงโอนเช็คที่พิพาทกลับไปให้โจทก์ โจทก์ในฐานะหัวหน้าวงแชร์ต้องชำระเงินตาม
เช็คพิพาทให้แก่ลูกวงแชร์เหล่านั้น โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบนั้น เป็นคำ
บรรยายฟ้องที่ได้กล่าวสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลัก
แห่งข้อหาเพียงพอที่จำเลยจะเข้าใจข้อหา และต่อสู้คดีได้พอสมควรแล้ว ทั้งจำเลยก็
ให้การเกี่ยวกับการเล่นแชร์และการส่งจ่ายเช็คพิพาทได้เนื้อถ้อยกระทง ความดี
แสดงว่าจำเลยเข้าใจข้อหาต่อสู้คดีได้มิได้หลงต่อสู้แต่อย่างใด คำฟ้องของโจทก์ไม่
เคลือบคลุม

การที่จำเลยออกเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คที่ส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ แล้วมอบให้โจทก์เพื่อ
ชำระหนี้ค่าแชร์แก่ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ยังไม่ได้ในเวลานั้น ต่อมาโจทก์โอนเช็ค
พิพาทชำระหนี้ค่าแชร์ให้แก่ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ได้ แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
ตามเช็ค ลูกวงแชร์ดังกล่าวจึงโอนเช็คพิพาททั้งหมดกลับไปให้โจทก์ และรับชำระเงิน

ตามเช็คพิพาททั้งห้าฉบับจากโจทก์ซึ่งเป็นหัวหน้าวงแชร์ โจทก์เป็นผู้ครอบครองเช็ค
พิพาทจึงเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายคำฟ้องเคลือบคลุม ขอ
ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นที่ว่าคำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่นั้น จำเลย
อ้างว่าโจทก์ไม่ได้บรรยายว่าบุคคลผู้ได้รับโอนเช็คพิพาททั้งห้าฉบับซึ่งนำเช็คเหล่านั้น
ไปเรียกเก็บเงินจาก ธนาคารคือใครบ้าง ทั้งไม่มีข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เล่นแชร์พอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีเป็นคำฟ้อง เคลือบคลุม เห็น
ว่า ในเรื่องคำฟ้องคดีแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒
บัญญัติว่า "คำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ และคำขอ
บังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น" ศาลฎีกาเห็นว่า ในเรื่อง
คำฟ้องคดีแพ่งนั้น ไม่เหมือนกับฟ้องคดีอาญา ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ

บุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยในการกระทำนั้น ๆ ซึ่งต้องกล่าวในฟ้องคดีอาญานั้น จึงไม่ใช่ข้อสาระสำคัญที่จะต้องกล่าวไว้ในคำฟ้องคดีแพ่งตามคำบรรยายคำฟ้องของโจทก์ได้กล่าวสภาพแห่งข้อหา และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา คือ จำเลยเล่นแชร์ซึ่งมีโจทก์เป็นหัวหน้าวงแชร์ จำเลยประมูลแชร์ได้เป็นคนแรก แล้วออกเช็คพิพาททั้งห้าฉบับให้โจทก์ไว้เพื่อชำระหนี้ค่าแชร์แก่ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ยังไม่ได้ในขณะนั้น ต่อมาโจทก์โอนเช็คพิพาททั้งห้าฉบับชำระหนี้ค่าแชร์ให้แก่ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ได้ ลูกวงแชร์ที่ได้รับโอนเช็คพิพาทเหล่านั้นไปเรียกเก็บเงินตามเช็ค แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ลูกวงแชร์ดังกล่าวจึงโอนเช็คเหล่านั้นกลับไปให้โจทก์ โจทก์ในฐานะหัวหน้าวงแชร์ต้องชำระเงินตามเช็คพิพาททั้งห้าฉบับให้แก่ลูกวงแชร์เหล่านั้น โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็ค พิพาทเหล่านั้นโดยชอบ เป็นการเพียงพอที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาและต่อสู้คดีได้พอสมควรแล้วส่วนที่ว่าบุคคลผู้ได้รับโอนเช็คพิพาททั้งห้าฉบับ ซึ่งนำเช็คเหล่านั้นไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารคือใครบ้าง ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นแชร์มีวิธีการเล่นอย่างไรนั้น เป็นรายละเอียดที่อาจนำสืบกันได้ในชั้นพิจารณาสืบพยานหลักฐาน อนึ่งตามคำให้การของจำเลยก็ให้การเกี่ยวกับการเล่นแชร์ และการส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งห้าฉบับได้เนื้อถ้อยกระตือรือร้น แสดงว่าจำเลยเข้าใจข้อหาต่อสู้คดีได้ มิได้หลงต่อสู้แต่อย่างใดศาลฎีกาเห็นว่า คำฟ้องของโจทก์เป็นคำฟ้องที่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ ไม่เป็นคำฟ้องเคลือบคลุม

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยออกเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คที่ส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือทั้งห้าฉบับ แล้วมอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าแชร์แก่ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ยังไม่ได้ในเวลานั้น ต่อมาโจทก์โอนเช็คพิพาททั้งห้าฉบับชำระหนี้ค่าแชร์ให้แก่ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ได้และเช็คพิพาททั้งห้าฉบับยังมิได้มีการใช้เงินตามเช็คเหล่านั้น เพราะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ลูกวงแชร์ดังกล่าวจึงโอนเช็คพิพาททั้งหมดกลับไปให้โจทก์ และรับชำระเงิน

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------